

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 107

El día viernes 12 de agosto de 2011, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Liliana Bina y Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus y José Luis Rigazio.

CEPIA: Roberto Semenciw y Fernando Scrosati.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli y Hugo Toufar.

Colegio de Ingenieros: Julio Bustos.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: ausentes.

Departamento Ejecutivo Municipal: Carlos Bartmus, Director de Planeamiento Municipal (quien también integra la Unidad Técnica del CPUA).

Unidad Técnica: en representación del DEM, María Elena Foglia y por parte del Concejo de Representantes, Raquel Merlino y Alberto Verdinelli.

Secretaria: Virginia Donato.

En primer lugar se da lectura a la invitación cursada al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz y que se hace extensiva al CPUA, para asistir ese viernes 12 de agosto a las 10:00, a la caminata por el Predio de la Reserva Natural Militar La Calera. La actividad es organizada por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, a solicitud del Aula Abierta de Montaña de la UNC y el Grupo EsCalera. Se decide que concurren a la convocatoria en representación del CPUA, la arquitecta Liliana Bina, la hidróloga Laura Colladon y la secretaria, Virginia Donato. Quienes se retiran a las 9:30 para dirigirse al lugar de encuentro.

Prosigue la reunión el resto de los presentes. El arquitecto Verdinelli da lectura a la invitación del Colegio de Arquitectos Provincial al *Primer Simposio Interdisciplinario sobre Gestión de la Planificación Urbana y Territorial*, que se realizará los días 16 y 17 de septiembre de 2011 en el Teatro Libertad de la ciudad de Villa Carlos Paz. Verdinelli explica el Programa del evento a pedido del presidente. Los conferencistas principales serán el Arquitecto Alfredo Garay y el Doctor en ciencias políticas Oscar Madoery. Además habrá paneles con experiencias de planificación de distintas ciudades de las provincias de Córdoba y Santa Fe, y se realizarán talleres para debatir cada eje temático. El día sábado se expondrán los trabajos del concurso de afiches, denominado "Pensando la ciudad del siglo XXI". Deciden reenviar la invitación a cada institución para que los interesados puedan inscribirse en la Regional 6.

A continuación se da lectura al e-mail enviado a Carlos Bartmus por el Dr. Ernesto Abril, con fecha 3 de agosto, donde cometa los avances en el estudio del Área Protegida de las Sierras Chicas, agradece por la prórroga concedida, y comunica que el Informe Final será entregado a la brevedad.

Luego, se da lectura al acta de la reunión anterior y se procede a su aprobación. Los presentes firman la planilla de asistencia.

Toma la palabra José Luis Rigazio, quien se refiere a la problemática de los departamentos en alquiler temporario sin registro. Comenta que hubo varios intentos de reglamentarlos pero no tuvieron éxito. Opina que la regulación es inviable, no se puede aplicar. Además una ordenanza sería inconstitucional, porque la potestad es provincial. La Ley 23.091 que regula los alquileres y excluye el contrato de hospedajes. Hace un tiempo, Rigazio propuso una forma de reglamentar ese contrato, pero es optativo y voluntarios, no obligatorios. Es decir que para registrarse los propietarios deberán tener una compensación o incentivo. Prosigue diciendo que el derecho de propiedad es inalienable y sólo puede estar regulado por el Código Civil, además, la ley de alquileres incluye a los temporarios. Cada vez que se quiere modificarla se hace con fines políticos, por lo tanto no prospera. Comenta que habría un nuevo proyecto de regulación de parte de los hoteleros. Agrega que no se puede

aplicar una tasa diferencial que cobre el municipio, ya que es inconstitucional cobrar tasas por la contraprestación efectiva de un servicio, se produce la doble imposición y el Tribunal Superior de Justicia falló en contra. Se está buscando derogar esa tasa.

Por su parte, Hugo Toufar comenta que en Puerto Madryn el alquiler temporario tiene habilitación municipal, que controla la calidad, y las viviendas cuentan con una placa identificatoria. Rigazio responde que el Código Civil establece que se puede hasta alquilar una propiedad en ruinas, siempre y cuando se especifique el estado en el contrato, por lo tanto no pueden intervenir en la calidad. Julio Bustos expresa que el beneficio puede ser impositivo. Hugo Bartmus manifiesta que los alquileres se han diversificado y las inmobiliarias no pueden controlar todo, dado que se usa en paralelo Internet.

Eduardo Vega pregunta cómo se actúa respecto a la responsabilidad profesional de los inmobiliarios, posteriormente al alquiler. Rigazio contesta que los profesionales cobran honorarios, no comisiones. El inmobiliario tiene la obligación de informar con veracidad acerca del estado de inmueble al momento de la transacción. Vega plantea que debería existir un informe técnico (electricidad, gas, etc.) de la propiedad antes de alquilarla. Propone realizar un protocolo consensuado entre Municipalidad, Cámara Inmobiliaria y Colegios Profesionales, para que todas las viviendas pasen por un control. Los presentes debaten sobre ese punto. Rigazio expresa que el inmobiliario cada vez pierde más clientes, no pueden seguir poniendo trabas a los alquileres, eso sólo favorece a los arbolitos y a quienes alquilan por Internet. Julio Bustos opina que cuando interviene el Estado siempre logra el efecto contrario. Cree que el Estado debe regular, asesorar, recomendar y hacer una tarea de concientización por medio de la difusión.

Carlos Bartmus acuerda con lo dicho por los anteriores, cree que es necesario buscar un mecanismo de incentivo para que los inmuebles que se alquilan tengan una buena categoría. Alentar desde el Estado, proponiendo algún estímulo económico o reconocimiento, para lograr que mejoren las ofertas.

Los presentes debaten acerca de los “arbolitos”. Hugo Bartmus considera que no hay un castigo proporcional al daño que causan.

Rigazio acota que estas actividades se regulan por la ley de libre mercado, cada sector (hotelero, inmobiliario, etc.) buscará la forma de atraer a los turistas, buscando posicionar su producto por encima de los demás. Los presentes acuerdan con que la solución pasa por elevar el nivel de la oferta turística, en calidad y seguridad.

El presidente solicita a Raquel Merlino que explique la problemática suscitada por el monumento al General Bustos. La concejal manifiesta que el gobernador Schiaretti solicita el emplazamiento de la estatua en el centro de la ciudad, a lo que los concejales se oponen y proponen como alternativa un amplio espacio verde que no se utiliza actualmente, ubicado en la plaza de Sol y Río. Algunos ediles consideran que tampoco corresponde ponerlo a la entrada o en un barrio. Por lo tanto, plantearon un proyecto con diseño complementario en la plaza de Sol y Río. Merlino no está de acuerdo con que el general Bustos esté en la entrada de la ciudad, como ícono en el ingreso.

Debaten acerca de la pertinencia o no de la instalación del monumento al General Bustos en Villa Carlos Paz. Acuerdan en proponer un emplazamiento como la Plaza de Sol y Río, y por otro lado realizar una consulta a los vecinos.

Finalmente, José Luis Rigazio comenta que el municipio está avanzando en la realización de la calle costera, más allá de lo que había recomendado el CPUA. Expresa que existe una crisis hídrica reconocida por el gobierno e igualmente se sigue rellenado.

Resumen:

En primer lugar se da lectura se da lectura a la invitación cursada al Concejo de Representantes y que se hace extensiva al CPUA, para asistir ese viernes 12 de agosto a las 10:00, a la caminata por el Predio de la Reserva Natural Militar La Calera. La actividad es organizada por la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente del Concejo Deliberante de Córdoba, a solicitud del Aula Abierta de Montaña de la UNC y el Grupo EsCalera. Se decide que concurren a la convocatoria

en representación del CPUA, la arquitecta Liliana Bina, la hidróloga Laura Colladon y la secretaria, Virginia Donato. Quienes se retiran a las 9:30 para dirigirse al lugar de encuentro.

Prosigue la reunión. El arquitecto Verdinelli da lectura a la invitación del Colegio de Arquitectos Provincial al *Primer Simposio Interdisciplinario sobre Gestión de la Planificación Urbana y Territorial*, que se realizará los días 16 y 17 de septiembre en el Teatro Libertad de Villa Carlos Paz. Verdinelli explica el Programa del evento en el que los conferencistas principales serán el Arquitecto Alfredo Garay y el Doctor en ciencias políticas Oscar Madoery. Se reenviará la invitación a cada institución para que los interesados puedan inscribirse.

A continuación se da lectura al e-mail enviado por el Dr. Ernesto Abril, donde cometa los avances en el estudio del Área Protegida de las Sierras Chicas, agradece por la prórroga concedida, y comunica que el Informe Final será entregado a la brevedad.

Luego, se da lectura al acta de la reunión anterior y se procede a su aprobación. Los presentes firman la planilla de asistencia.

Toma la palabra Rigazio, quien se refiere a la problemática de los departamentos en alquiler temporario sin registro. Comenta que hubo varios intentos de reglamentarlos pero no tuvieron éxito. Opina que la regulación es inviable, no se puede aplicar. Además una ordenanza sería inconstitucional, porque la potestad es provincial. Hace un tiempo, había propuesto una forma de registrar a los temporarios, pero es optativo y voluntario. Es decir que para registrarse los propietarios deberán tener una compensación o incentivo. Prosigue diciendo que el derecho de propiedad es inalienable y sólo puede estar regulado por el Código Civil. Agrega que no se puede aplicar una tasa diferencial que cobre el municipio, ya que es inconstitucional cobrar tasas por la contraprestación efectiva de un servicio, y se produce la doble imposición.

Toufar comenta que en Puerto Madryn, el alquiler temporario tiene habilitación municipal, se controla la calidad y las viviendas cuentan con una placa identificatoria. Bustos expresa que el beneficio puede ser impositivo. H. Bartmus manifiesta que los alquileres se han diversificado y las inmobiliarias no pueden controlar todo, dado que se usa en paralelo Internet.

Vega pregunta cómo se actúa respecto a la responsabilidad profesional de los inmobiliarios, posteriormente al alquiler. Rigazio contesta que el inmobiliario tiene la obligación de informar con veracidad acerca del estado de inmueble al momento de la transacción. Vega plantea que debería existir un informe técnico de la propiedad antes de alquilarla. Propone realizar un protocolo consensuado entre Municipalidad, Cámara Inmobiliaria y Colegios Profesionales, para que todas las viviendas pasen por un control. Los presentes debaten sobre ese punto. Rigazio expresa que el inmobiliario cada vez pierde más clientes, no pueden seguir poniendo trabas a los alquileres, eso sólo favorece a los arbolitos y a quienes alquilan por Internet. Bustos opina que el Estado debe regular, asesorar, recomendar y hacer una tarea de concientización por medio de la difusión.

C. Bartmus cree que es necesario buscar un mecanismo de incentivo para que los inmuebles que se alquilan tengan una buena categoría. Alentar desde el Estado, proponiendo algún estímulo económico o reconocimiento. Los presentes acuerdan con que la solución pasa por elevar el nivel de la oferta turística, en calidad y seguridad.

El presidente solicita a Raquel Merlino que explique la problemática suscitada por el monumento al General Bustos. La concejal manifiesta que el gobernador Schiaretti solicitó el emplazamiento de la estatua en el centro de la ciudad, a lo que los concejales se opusieron y proponen como alternativa un amplio espacio verde que no se utiliza actualmente, ubicado en la plaza de Sol y Río. Debaten acerca de la pertinencia o no de la instalación del monumento al General Bustos en Villa Carlos Paz. Acuerdan en proponer un emplazamiento como la Plaza de Sol y Río, y por otro lado realizar una consulta a los vecinos.